22. A feladat Magyarország jelenkori alkotmányos berendezkedésével kapcsolatos.

(hosszú)

Mutassa be a források és ismeretei segítségével a Magyar Köztársaság alkotmányos rendszerében a klasszikus hatalmi ágak (törvényhozói, végrehajtói, bírói) helyzetét és egymáshoz való viszonyát!

„19. § (1) A Magyar Köztársaság legfelsőbb államhatalmi és népképviseleti szerve az Országgyűlés.
(2) Az Országgyűlés a népszuverenitásból eredő jogait gyakorolva biztosítja a társadalom alkotmányos rendjét, meghatározza a kormányzás szervezetét, irányát és feltételeit.
(3) E jogkörében az Országgyűlés
a) megalkotja a Magyar Köztársaság Alkotmányát
b) törvényeket alkot;
c) meghatározza az ország társadalmi-gazdasági tervét;
d) meghatározza az államháztartás mérlegét, jóváhagyja az állami költségvetést és annak végrehajtását;
e) dönt a Kormány programjáról; […]
k) megválasztja a Köztársaság elnökét, a miniszterelnököt, az Alkotmánybíróság tagjait, az országgyűlési biztosokat, az Állami Számvevőszék elnökét és alelnökeit, a Legfelsőbb Bíróság elnökét és a legfőbb ügyészt; […]
35.§ (1) A Kormány […]
b) biztosítja a törvények végrehajtását;
c) irányítja a minisztériumok és a közvetlenül alárendelt egyéb szervek munkáját, összehangolja tevékenységüket; […]
e) biztosítja a társadalmi-gazdasági tervek kidolgozását, gondoskodik megvalósulásukról; […]
h) irányítja a fegyveres erők, a rendőrség és a rendészeti szervek működését. […]
48.§ (1) A Legfelsőbb Bíróság elnökét a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés választja, elnökhelyetteseit a Legfelsőbb Bíróság elnökének javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki. A Legfelsőbb Bíróság elnökének megválasztásához az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.
(2) A hivatásos bírákat törvényben meghatározott módon a köztársasági elnök nevezi ki.” *(A Magyar Köztársaság Alkotmánya)*

„A demokratikus jogállam alkotmányos követelménye a bírói hatalmi ág függetlensége: a bíráskodás ugyanis független a másik két hatalmi ág politikai meghatározottságától és annak változásaitól. A bírói függetlenség egyik alapvető alkotmányos garanciája a bíróságok igazgatásának a törvényhozó és a végrehajtó hatalmi ágtól való elkülönítése. […]
Az 1997. évi LIX. alkotmánymódosító törvény megszüntette a végrehajtó hatalmi ágba tartozó igazságügyi miniszternek a bíróságok igazgatásával kapcsolatos jogosítványait, továbbá létrehozta az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsot.” *(Kondorosi Ferenc alkotmányjogász)*

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……..

Szempontok	Elérhető	Elért
	pont	
Feladatmegértés	8	
Tájékozódás térben és időben	4	
Szaknyelv alkalmazása	6	
Források használata	10	
Eseményeket alakító tényezők feltárása	12	
Megszerkesztettség, nyelvhelyesség	8	
Összpontszám	48	
	Osztószám **3**	
Vizsgapont	**16**	